

1515927-84.2021.8.26.0263

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Itaí

Foro: Foro de Itaí

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... desse delito assim como para o crime de tráfico mostra-se irrelevante a quantidade de droga apreendida" (TJSP - APELAÇÃO Nº0021406-15.2011.8.26.0577 - 5ª CÂM. DIR. CRIM. - REL. DES. PINHEIRO FRANCO).

Por conseguinte, e respeitados entendimentos contrários, a circunstância de ser mínima a quantidade de droga encontrada em poder do réu não prejudica a configuração da tipicidade do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaí

Foro de Itaí

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça da Colonização Japonesa, 220, Itaí-SP - cep 18730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515927-84.2021.8.26.0263 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515927-84.2021.8.26.0263

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIAN HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

ADRIAN HENRIQUE FERREIRA DE CARVALHO foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que, na manhã de 02 de março de 2021, na Rua Pedro Silveira, 180, Vila da Paz, Itaí/SP, o réu portava 0,38 gramas de crack, na forma de uma porção, acondicionada em 01 invólucro de plástico da cor cinza, e 0,39 gramas de maconha, solta, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida (fls. 140/141), oportunidade em que foi decretada a revelia do réu.

Relatório dispensado, em virtude de disposição expressa da Lei nº 9.099/95).

FUNDAMENTO E DECIDO.

A Ação Penal é PROCEDENTE.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime desacato, tal como narrado na denúncia.

Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência a fls. 04/06, auto de exibição/apreensão de fls. 07/08, fotos de fls. 12/15, laudo químico toxicológico a fls. 38/44, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha de acusação João de Souza em Juízo contou que estavam em patrulhamento e que ADRIAN e JOSÉ viram a viatura, caminharam em sentido de fuga e, então, foram abordados. Contou que encontraram 01 pedra de crack no vão do chinelo de ADRIAN e que com JOSÉ duas porções de maconha enroladas no papel. Que ADRIAN disse que comprou entorpecente de desconhecido para fazer uso com outra pessoa.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha de acusação Luis Fernando Vais Vart que corroborou o depoimento de João de Souza.

No que toca ao valor probante dos depoimentos de policiais, vale destacar que, consoante lição doutrinária amplamente acolhida pela jurisprudência, [...] não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha. Realmente, o depoimento de policial só não tem valor quando se demonstra ter interesse na investigação e não encontra sustentação alguma em outros elementos probatórios' (MIRABETE, Julio Fabrini. Processo penal. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1998 p. 306) (TJSC. Apelação Criminal n. 2012.072034-3, da Capital. Rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 15/08/2013).

Outrossim, registro que não há nos autos qualquer mínimo elemento no sentido de que os PMS tinham interesse em prejudicar o réu, o que leva de forma inexorável à aceitação de seus depoimentos sem qualquer mácula.

Destarte, levando-se em consideração os critérios estabelecidos no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, dadas as circunstâncias em que os fatos estão envoltos, o depoimento firme e harmônico das testemunhas, bem como a pequena quantidade de droga encontrada, o que indica o consumo próprio, não há dúvidas de que o acusado trazia consigo para consumo pessoal a droga apreendida.

Ademais, ressalta-se que a substância entorpecente apreendida com o réu é de uso proibido, com texto legal que veda seu uso em plena vigência, em nada se contrariando dispositivos constitucionais. Com efeito, a intenção do legislador foi a proteção da saúde pública, não deixando, portanto, de ser infração penal.

No mesmo norte, ainda, não há que se falar em descriminalização do crime de porte de entorpecentes para consumo pessoal, consoante reiterado entendimento do E.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco:

"APELAÇÃO. USO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICAM A PRÁTICA DO CRIME DE USO DE ENTORPECENTES. NÃO HOUE DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART.28, "CAPUT", DA LEI N. 11.343/06. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.(...) 3. Não há que se falar em descriminalização da conduta de posse de substância entorpecente, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, que é direito difuso por excelência e que se sobrepõe à liberdade individual daquele que consome substâncias entorpecentes, vale dizer, sem ferir o direito à intimidade, previsto no art. 5º, X, da CF. Inteligência da Doutrina e da Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça de São

Paulo. Por sinal, em que pese o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, ter se manifestado pela existência de Repercussão Geral, a tese da constitucionalidade do art. 28, da Lei n. 11.343/06, ainda não foi dirimida, devendo prevalecer o entendimento consolidado no âmbito deste tribunal de Justiça até o julgamento final da matéria pelo Pretório Excelso, no sentido da constitucionalidade do crime de uso de substância entorpecente." (Apelação Criminal 023602-49.2011.8.26.0482, julgada em 26/11/2015).

Pelos argumentos acima, não é caso de se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. De mais a mais, tem-se que a quantidade apreendida, ainda que não seja exacerbada, não induz à configuração da insignificância, pois mesmo porções modestas de drogas podem trazer males à saúde, sendo, pois, necessário resguardar o bem jurídico tutelado pela norma.

A legislação de regência possibilita a punição do usuário, ainda que surpreendido com pequenas quantidades, já que mesmo porções ínfimas podem causar danos à saúde, sem falar no potencial risco à saúde pública em razão da circulação da droga. De acordo com a jurisprudência, ao discorrer sobre o a inaplicabilidade do princípio da insignificância para os crimes de tóxico, "Tal princípio, todavia, é incompatível com a figura da posse de entorpecente para uso, pois a objetividade jurídica tutelada nesse crime é a incolumidade e saúde públicas. Aliás, para o reconhecimento desse delito assim como para o crime de tráfico mostra-se irrelevante a quantidade de droga apreendida" (TJSP - APELAÇÃO Nº0021406-15.2011.8.26.0577 - 5ª CÂM. DIR. CRIM. - REL. DES. PINHEIRO FRANCO).

Por conseguinte, e respeitados entendimentos contrários, a circunstância de ser mínima a quantidade de droga encontrada em poder do réu não prejudica a configuração da tipicidade do crime ora em exame, que está vinculada à propriedade da droga, ao risco social, e de saúde pública.

Nesse sentido:

"TÓXICO - (art. 16 da L. 6.368/76). Pequena quantidade. Princípio da insignificância. Perigo presumido. O delito previsto no art. 16 da Lei de Drogas é de perigo presumido ou abstrato. O princípio da insignificância não pode ser utilizado para neutralizar, praticamente in genere, uma norma incriminadora. Se esta visa as condutas de adquirir, guardar ou trazer consigo tóxico para exclusivo uso próprio é porque alcança, justamente, aqueles que portam (usando ou não) pequena quantidade de drogas (v.g., "um cigarro de maconha") visto que dificilmente alguém adquire, guarda ou traz consigo, para exclusivo uso próprio, grandes quantidades de tóxicos (v.g., arts. 12, 16 e 37 da L. 6.368/76). A própria resposta penal guarda proporcionalidade, no art. 16, porquanto apenado com detenção, só excepcionalmente e, em regra, por via da regressão, poderá implicar em segregação total (v.g. art. 33, caput, do CP)" (STJ - RESP 290.447- MG - 5ª T. - REL. MIN. FÉLIX FISCHER - DJU 12.03.200103.12.2001).

Assim, comprovadas a materialidade e autoria, a condenação é de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Em atenção às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado possui condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior, conforme certidão de fls. 85/86. Possui, portando, maus antecedentes. Entendo, dessarte, que a advertência não se mostra suficiente para o caso.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR o réu ADRIAN HENRIQUE FERREIRA, como incuso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses, nos termos do artigo 28, II, c/c §§ 3º e 5º, da Lei 11.343/06. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, ressalvada a gratuidade. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências: 1) Lance o nome do réu no rol dos culpados; 2) Oficie-se o Tribunal

Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 3) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu. Determino a destruição do entorpecente, devendo ser resguardada pequena quantidade para eventual contraprova. Arbitro os honorários à Patrona em 100% da Tabela da OAB. Expeça-se certidão. P.I.C.

Itai, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA